



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

EXPEDIENTE ARBITRAL : 007-2021.
DEMANDANTE : CONSORCIO KAWI MAKI
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
MATERIA : DEDUCTIVO Y OTROS.

**LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL
CONSORCIO KAWI MAKI CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA.**

ÁRBITRO UNICO : ABOGADO HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.

SECRETARIA ARBITRAL : JOYCE ECHEANDIA SINARAHUA.

Huánuco, 27 de enero de 2022.

I. ANTECEDENTES:

VISTOS. - El estado del proceso y la Resolución de plazo para la emisión de Laudo.

II. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

El Consorcio kawi Maki, en adelante la Entidad demandante y la Municipalidad Provincial de Pachitea, en adelante el demandado, suscribieron **CONTRATO N°002-2020-MPP/GM "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PANJIRCA - COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO- PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**

En la Cláusula Décimo Sexta del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo a las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

[Firma manuscrita]
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ÁRBITRO UNICO

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45º de la ley de contrataciones del Estado.

III. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que, con fecha 20 de setiembre de 2021 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA con REG CAH N° 1853, haciendo los llamados correspondientes encontrándose presente, ambas partes en su calidad de demandante CONSORCIO KAWI MAKI, debidamente representada por su representante CHRISTIAN JONHN CUESTAS TAM, quien se identifica con DNI N° 80370784, y como parte demandada LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA, debidamente representado por su procurador publico municipal el ABOG. JOSE MARCOS QUILLATUPA SOLORZANO.

IV. DEMANDA ARBITRAL (DEMANDANTE):

Que, con fecha 04/10/2021 Consorcio KAWI MAKI presento su demanda Arbitral con los medios de prueba y anexos correspondientes el mismo que fue admitido con Resolución Arbitral N° 01-2021/CAGI/AU/HITS-HCO, su fecha 05 de octubre de 2021; la misma que fue notificado conforme a continuación se señala:

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
"Alto del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

CIUDAD DE NOTIFICACION N° 000

DIR. ARBITRAL: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
DEMANDANTE: CONSORCIO KAWI MAKI
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA, ANEXOS:
DIRECCION: JR. ESPINOSA SAN ROMAN - PACHITEA - HUÁNUCO
E-MAIL: quillatupa.josemarcos@gmail.com
Móvil: 961111111

ATENCION:
Por la presente se notifica con fecha 04 de octubre de 2021, con la resolución N° 01-2021/CAGI/AU/HITS-HCO, su fecha 05 de octubre de 2021, con la que se admite la demanda y anexos.

RECIBIDO: 04 de octubre de 2021

ASISTENTE: [Firma]

Escaneado con CamScanner

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
"Alto del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CIUDAD DE NOTIFICACION N° 000

DIR. ARBITRAL: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
DEMANDANTE: CONSORCIO KAWI MAKI
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

DESTINATARIO: CONSORCIO KAWI MAKI
DIRECCION: JR. ESPINOSA SAN ROMAN - PACHITEA - HUÁNUCO
E-MAIL: quillatupa.josemarcos@gmail.com
Móvil: 961111111

ATENCION:
Por la presente se notifica con fecha 04 de octubre de 2021, con la resolución N° 01-2021/CAGI/AU/HITS-HCO, su fecha 05 de octubre de 2021, con la que se admite la demanda y anexos.

RECIBIDO: 04 de octubre de 2021

ASISTENTE: [Firma]

Escaneado con CamScanner

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO UNICO

Joyce Echeandia Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

PRETENSIONES:

- **PRIMERA PRETENSION.** - Que, se declare subsanada las observaciones formuladas por el comité de recepción de obra.
- **SEGUNDA PRETENSION.** - Se ordene a la Entidad efectuar el deductivo de las partidas no ejecutadas por falta de disponibilidad de terreno.
- **TERCERA PRETENSION.** - Que, se ordene a la Entidad proceda a la recepción de la obra, con posterioridad a la aprobación del deductivo y emita la conformidad del servicio.
- **CUARTA PRETENSION.** - Que, se ordene la entidad el pago de la Valorización N° 04 por el monto de S/. 103,506.30, más los intereses legales hasta a cancelación.
- **QUINTA PRETENSION.** - Se ordene a la entidad la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento.
- **SEXTA PRETENSION.** - Se ordene a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad.

ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA:

La Municipalidad provincial de Pachitea, suscribió el Contrato N° 002-2020-MPP-GM, para ejecución de la obra **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PANJIRCA - COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO- PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**, por el monto contractual de la suma de S/. 363,547.73, por el plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios sin embargo la Entidad no ha cumplido con sus obligaciones esenciales perjudicando el proyecto y al contratista, pese al requerimiento efectuado por el suscrito contratista.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

- a. En las bases integradas y contrato se estipularon los términos y condiciones contractuales de cumplimiento obligatorio para las partes.
- b. La Entidad se encuentra en la obligación de entregar al contratista el expediente técnico completo, entrega de terreno debidamente saneado, la designación del inspector o supervisor y demás condiciones que establecen las Bases, contrato y la norma. Sin embargo, no cumplió con sus obligaciones esenciales, conforme demostraremos más adelante.

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05,
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° ISO-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Echeandía Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

- c. En la fecha de inicio de los trabajos la Entidad efectuó la entrega de terreno al contratista, pese a que no se contaba con la disponibilidad del terreno, actuando de esta manera con dolo al ocultar la situación real del proyecto, más aun, que mediante Resolución de Alcaldía N° 263-2020-MPP/A, de fecha 15 de julio de 2020, resolvió aprobar el Expediente Técnico: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL: PANGIRCA - COLICOCHA, DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", inobservando la normas que regulan la inversión pública, como es el caso de la Directiva N° 00-2019-EF/63.01, señala:

Artículo 32 Elaboración y aprobación del Expediente Técnico o documento equivalente.

32.1 La UE antes de inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la Inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma, salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documentado equivalente.

- d.- Conforme consta en los antecedentes administrativos, el suscrito contratista en su oportunidad comunicó a la Entidad que en varios sectores del proyecto no se contaba con disponibilidad de terreno. La vía que en el expediente técnico señalaba que en ancho de vía era de 5.0 metros en el terreno en ancho de vía era menor ya que la vía estaba ocupada por vivienda o en algunos casos la vía cruzaba los terrenos agrícolas de los pobladores, estos últimos se oponían a la realización de los trabajos en su propiedad, tal como consta en el asiento N° 2 denuncia por agresión física y verbal por parte de parceleros de Pangirca, Colicocha, de fecha 17 de diciembre de 2020.
- e.- Todas las deficiencias del Expediente Técnico, se puso de conocimiento a la Entidad con la finalidad de que adopte las medidas del caso, tal como se puede ver del Informe N° 10-2020-CK/RP, de fecha 02 de octubre de 2020, sin respuesta de la Entidad.
- f.- Ante la falta de disponibilidad de terreno, en forma reiterativa se solicitó a la Entidad efectúe las coordinaciones con los propietarios de los terrenos, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta, tal como se acredita con la documentación adjunta al presente.
- g.- Con respecto a las observaciones realizadas por el comité de recepción de obra, estas fueron subsanadas en su oportunidad, las observaciones como las relacionadas al ancho de la vía resulta imposible su levantamiento por cuanto a la fecha no existe disponibilidad del terreno, como se pretende obligar al contratista subsanar el ancho de la vía si no hay disponibilidad del terreno, tal

Joyce Echeandía Sitarahua
SECRETARIA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**




CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES y PSICOPEDAGÓGICOS
 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES y PSICOPEDAGÓGICOS
 "Alcalde Municipal del Partido de San José de
 Independencia"
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 00000
 1. NOMBRE: _____
 2. DISTRITO: _____
 3. DISTRITO: _____
 4. DISTRITO: _____
 5. DISTRITO: _____
 6. DISTRITO: _____
 7. DISTRITO: _____
 8. DISTRITO: _____
 9. DISTRITO: _____
 10. DISTRITO: _____
 11. DISTRITO: _____
 12. DISTRITO: _____
 13. DISTRITO: _____
 14. DISTRITO: _____
 15. DISTRITO: _____
 16. DISTRITO: _____
 17. DISTRITO: _____
 18. DISTRITO: _____
 19. DISTRITO: _____
 20. DISTRITO: _____
 21. DISTRITO: _____
 22. DISTRITO: _____
 23. DISTRITO: _____
 24. DISTRITO: _____
 25. DISTRITO: _____
 26. DISTRITO: _____
 27. DISTRITO: _____
 28. DISTRITO: _____
 29. DISTRITO: _____
 30. DISTRITO: _____
 31. DISTRITO: _____
 32. DISTRITO: _____
 33. DISTRITO: _____
 34. DISTRITO: _____
 35. DISTRITO: _____
 36. DISTRITO: _____
 37. DISTRITO: _____
 38. DISTRITO: _____
 39. DISTRITO: _____
 40. DISTRITO: _____
 41. DISTRITO: _____
 42. DISTRITO: _____
 43. DISTRITO: _____
 44. DISTRITO: _____
 45. DISTRITO: _____
 46. DISTRITO: _____
 47. DISTRITO: _____
 48. DISTRITO: _____
 49. DISTRITO: _____
 50. DISTRITO: _____
 51. DISTRITO: _____
 52. DISTRITO: _____
 53. DISTRITO: _____
 54. DISTRITO: _____
 55. DISTRITO: _____
 56. DISTRITO: _____
 57. DISTRITO: _____
 58. DISTRITO: _____
 59. DISTRITO: _____
 60. DISTRITO: _____
 61. DISTRITO: _____
 62. DISTRITO: _____
 63. DISTRITO: _____
 64. DISTRITO: _____
 65. DISTRITO: _____
 66. DISTRITO: _____
 67. DISTRITO: _____
 68. DISTRITO: _____
 69. DISTRITO: _____
 70. DISTRITO: _____
 71. DISTRITO: _____
 72. DISTRITO: _____
 73. DISTRITO: _____
 74. DISTRITO: _____
 75. DISTRITO: _____
 76. DISTRITO: _____
 77. DISTRITO: _____
 78. DISTRITO: _____
 79. DISTRITO: _____
 80. DISTRITO: _____
 81. DISTRITO: _____
 82. DISTRITO: _____
 83. DISTRITO: _____
 84. DISTRITO: _____
 85. DISTRITO: _____
 86. DISTRITO: _____
 87. DISTRITO: _____
 88. DISTRITO: _____
 89. DISTRITO: _____
 90. DISTRITO: _____
 91. DISTRITO: _____
 92. DISTRITO: _____
 93. DISTRITO: _____
 94. DISTRITO: _____
 95. DISTRITO: _____
 96. DISTRITO: _____
 97. DISTRITO: _____
 98. DISTRITO: _____
 99. DISTRITO: _____
 100. DISTRITO: _____
 101. DISTRITO: _____
 102. DISTRITO: _____
 103. DISTRITO: _____
 104. DISTRITO: _____
 105. DISTRITO: _____
 106. DISTRITO: _____
 107. DISTRITO: _____
 108. DISTRITO: _____
 109. DISTRITO: _____
 110. DISTRITO: _____
 111. DISTRITO: _____
 112. DISTRITO: _____
 113. DISTRITO: _____
 114. DISTRITO: _____
 115. DISTRITO: _____
 116. DISTRITO: _____
 117. DISTRITO: _____
 118. DISTRITO: _____
 119. DISTRITO: _____
 120. DISTRITO: _____
 121. DISTRITO: _____
 122. DISTRITO: _____
 123. DISTRITO: _____
 124. DISTRITO: _____
 125. DISTRITO: _____
 126. DISTRITO: _____
 127. DISTRITO: _____
 128. DISTRITO: _____
 129. DISTRITO: _____
 130. DISTRITO: _____
 131. DISTRITO: _____
 132. DISTRITO: _____
 133. DISTRITO: _____
 134. DISTRITO: _____
 135. DISTRITO: _____
 136. DISTRITO: _____
 137. DISTRITO: _____
 138. DISTRITO: _____
 139. DISTRITO: _____
 140. DISTRITO: _____
 141. DISTRITO: _____
 142. DISTRITO: _____
 143. DISTRITO: _____
 144. DISTRITO: _____
 145. DISTRITO: _____
 146. DISTRITO: _____
 147. DISTRITO: _____
 148. DISTRITO: _____
 149. DISTRITO: _____
 150. DISTRITO: _____
 151. DISTRITO: _____
 152. DISTRITO: _____
 153. DISTRITO: _____
 154. DISTRITO: _____
 155. DISTRITO: _____
 156. DISTRITO: _____
 157. DISTRITO: _____
 158. DISTRITO: _____
 159. DISTRITO: _____
 160. DISTRITO: _____
 161. DISTRITO: _____
 162. DISTRITO: _____
 163. DISTRITO: _____
 164. DISTRITO: _____
 165. DISTRITO: _____
 166. DISTRITO: _____
 167. DISTRITO: _____
 168. DISTRITO: _____
 169. DISTRITO: _____
 170. DISTRITO: _____
 171. DISTRITO: _____
 172. DISTRITO: _____
 173. DISTRITO: _____
 174. DISTRITO: _____
 175. DISTRITO: _____
 176. DISTRITO: _____
 177. DISTRITO: _____
 178. DISTRITO: _____
 179. DISTRITO: _____
 180. DISTRITO: _____
 181. DISTRITO: _____
 182. DISTRITO: _____
 183. DISTRITO: _____
 184. DISTRITO: _____
 185. DISTRITO: _____
 186. DISTRITO: _____
 187. DISTRITO: _____
 188. DISTRITO: _____
 189. DISTRITO: _____
 190. DISTRITO: _____
 191. DISTRITO: _____
 192. DISTRITO: _____
 193. DISTRITO: _____
 194. DISTRITO: _____
 195. DISTRITO: _____
 196. DISTRITO: _____
 197. DISTRITO: _____
 198. DISTRITO: _____
 199. DISTRITO: _____
 200. DISTRITO: _____
 201. DISTRITO: _____
 202. DISTRITO: _____
 203. DISTRITO: _____
 204. DISTRITO: _____
 205. DISTRITO: _____
 206. DISTRITO: _____
 207. DISTRITO: _____
 208. DISTRITO: _____
 209. DISTRITO: _____
 210. DISTRITO: _____
 211. DISTRITO: _____
 212. DISTRITO: _____
 213. DISTRITO: _____
 214. DISTRITO: _____
 215. DISTRITO: _____
 216. DISTRITO: _____
 217. DISTRITO: _____
 218. DISTRITO: _____
 219. DISTRITO: _____
 220. DISTRITO: _____
 221. DISTRITO: _____
 222. DISTRITO: _____
 223. DISTRITO: _____
 224. DISTRITO: _____
 225. DISTRITO: _____
 226. DISTRITO: _____
 227. DISTRITO: _____
 228. DISTRITO: _____
 229. DISTRITO: _____
 230. DISTRITO: _____
 231. DISTRITO: _____
 232. DISTRITO: _____
 233. DISTRITO: _____
 234. DISTRITO: _____
 235. DISTRITO: _____
 236. DISTRITO: _____
 237. DISTRITO: _____
 238. DISTRITO: _____
 239. DISTRITO: _____
 240. DISTRITO: _____
 241. DISTRITO: _____
 242. DISTRITO: _____
 243. DISTRITO: _____
 244. DISTRITO: _____
 245. DISTRITO: _____
 246. DISTRITO: _____
 247. DISTRITO: _____
 248. DISTRITO: _____
 249. DISTRITO: _____
 250. DISTRITO: _____
 251. DISTRITO: _____
 252. DISTRITO: _____
 253. DISTRITO: _____
 254. DISTRITO: _____
 255. DISTRITO: _____
 256. DISTRITO: _____
 257. DISTRITO: _____
 258. DISTRITO: _____
 259. DISTRITO: _____
 260. DISTRITO: _____
 261. DISTRITO: _____
 262. DISTRITO: _____
 263. DISTRITO: _____
 264. DISTRITO: _____
 265. DISTRITO: _____
 266. DISTRITO: _____
 267. DISTRITO: _____
 268. DISTRITO: _____
 269. DISTRITO: _____
 270. DISTRITO: _____
 271. DISTRITO: _____
 272. DISTRITO: _____

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

En mi calidad de Arbitro solicito con resolución Nº 03-2021/CACI/AU/HITS-HCO de fecha 08/11/2021. Reprogramarse y señálase nueva fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día Martes 16/11/2021 a horas 11:00 am. La misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa GOOGLE

Joyce Echeandía Sinarhua
SECRETARÍA DE ASESORIA JURÍDICA

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO – OCA



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

HANGOUTS MEET, la resolución que fue notificada a las partes enviadas a sus números de WhatsApp respectivamente al CONSORCIO KAWI MAKI con fecha 08/11/2021 y a la Municipalidad Provincial de PACHITEA, con fecha 09/11/2021; conforme obra en el expediente.

Posteriormente; en el Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 16 de noviembre de 2021, donde se suspende la mencionada Audiencia reprogramándose una nueva fecha para el día 25 de noviembre de 2021 a hora 17:00 pm.

SOBRE LA CONCILIACION: el Tribunal Arbitral Unipersonal señala que no se puede llevar a cabo la presente por inasistencia de la parte demandada. Por lo que no podría conciliar, sin embargo, en este acto se le exhorta a las partes si tienen la intención de llegar a un acuerdo conciliatorio de lo que las partes manifestaron en proseguir con el proceso arbitral; no obstante la cual se le comunica a las partes que tiene la posibilidad de llegar a una conciliación total o parcial en cualquier momento del proceso arbitral.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. Determinar si corresponde o no se declare subsanada las observaciones formuladas por el Comité de recepción de obra.
2. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad Municipalidad Provincial de Pachitea efectuar el deductivo de las partidas no ejecutadas por falta de disponibilidad de terreno.
3. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad Municipalidad Provincial de Pachitea proceda a la recepción de la obra con posterioridad a la aprobación del deductivo, asimismo determinar si corresponde o no emita la conformidad del servicio.
4. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad Municipalidad Provincial de Pachitea el pago de la Valorización N° 04 por el monto de S/. 103,506.30, más los intereses legales hasta la cancelación.
5. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad Municipalidad Provincial de Pachitea la devolución de la Garantía de fiel Cumplimiento.
6. Determinar a que parte procedimental corresponde el pago de los gastos arbitrales.

REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere

Joyce Alhoandía Sincachua
SECRETARIA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 06262022

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje.

Asimismo, el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre algunos de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral la parte demandante expresa su conformidad.

VII. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 5, del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 20 de setiembre de 2021, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 25 de noviembre de 2021, en esa etapa se procedió admitir los medios probatorios.

POR PARTE DEL DEMANDANTE: *CONSORCIO KAWI MAKI*.

Admitase los medios probatorios Anexados del numeral 1 al 2 adjuntado en la presentación de la demanda.

- 1.- Contrato N° 002-2020-MPP/GM.
- 2.- Acta de Entrega de terreno
- 3.- Acta de Inicio de Obra.
- 4.- Informe N° 01-2020-MPP/GM
- 5.- Denuncia por agresión física y verbal de parte de parceleros
- 6.- Carta N° 05-2020-CKM/RP
- 7.- Carta N° 04-2020-CKM/RP
- 8.- Acta de Diligencia por agresión física y reconciliación
- 9.- Carta N° 09-2021-CKM/RP
- 10.- Acta de Observaciones en el Proceso de recepción de obra
- 11.- Carta N° 02-2021-CKM/RP
- 12.- Carta N° 07-2020-CKM/RP
- 13.- Carta N° 08-2020-CKM/RP

Joyce Echeandía Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO

**Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaría: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN**

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Con fecha 07/12/2021 el Consorcio KAWI MAKI presento escrito y los documentos solicitados, dando cumplimiento a lo ordenado en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios. De fecha 25/11/2021, por lo que se tenga por admitidos como medios de prueba los mismos que serán valorados en su oportunidad; un acervo documental en 76 folios.

POR PARTE DEL DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

No se le admite ningún medio probatorio, pues no realiza la presentación de la contestación de la demanda arbitral así como ningún medio probatorio dentro del plazo de ley.

VIII. ALEGATOS:

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, su fecha 16/11/2021 se dispuso el plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación de alegatos escritos y de ser conveniente soliciten las partes Informes Orales. Asimismo, con fecha 02/12/2021 el demandante presento sus Alegatos Finales y solicito informe oral, por otro lado, la parte demandada no realizo la presentación de sus alegatos, los mismos que se tendrá a bien en valorar al momento de laudo.

Que, con Resolución N° 06-2021-CACI/HITS-HCD su fecha 06/12/2021 donde se señala fecha de Audiencia de Informes Orales para el día martes 14 de diciembre de 2021, a horas 17:00 pm a través de la plataforma GOOGLE MEET.

Asimismo, con fecha 14/12/2021, el consorcio KAWI MAKI, presento escrito adjuntando más documentos que acreditan la falta de disponibilidad física del terreno. (08) folios. Para tomarse en cuenta al momento de resolver, el mismo que la secretaria arbitral en el día no puso a conocimiento de estos documentos, por lo que con **RESOLUCION ARBITRAL N° 07-2021-CACI-HITS-HCD** se admitió y se dispuso fecha para laudo.

IX. ACTA DE AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, en la Audiencia de Informes Orales, de fecha 14/12/2021 se dispuso al demandado a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA el plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación del documento de Saneamiento Físico Legal del Expediente Técnico Creación de los servicios de transitabilidad del camino vecinal Panjirca Colicocha distrito de Panao Provincia de Pachitea departamento de Huánuco y toda la documentación que sea necesaria.

**Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN**

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Echeandía Sinarahuac
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Asimismo, con fecha 20/12/2021, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA, presento los documentos solicitados, vía correo electrónico, y WhatsApp, dando cumplimiento a lo ordenado en el Acta de Audiencia de Informes Orales, De fecha 14/12/2021, por lo que se tenga por admitidos, los mismos que fueron evaluados; un acervo documental en 404 páginas.

X. PLAZO PARA LAUDAR.

Que, con **RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 07-2021/CACI/HITS/HCO** se señala el plazo para laudo arbitral, por lo que conforme al numeral 16 del Acta de Instalación de Tribunal arbitral en su persona de arbitro único y conforme en ella se señala se otorga el plazo de 15 días para laudar, resolución que fue notificado al demandado con fecha 13 de Diciembre de 2021; el mismo que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia, estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, el árbitro único procede a analizar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

XI. IX. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

I. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE DECLARE SUBSANADA LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA.

PRIMERO.- Que el Árbitro Único al momento de evaluar y resolver el presente caso tiene en cuenta la prelación normativa dispuesta en la Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias y sustitutorias, así como las normas modificatorias aplicables de ser pertinentes. 4. Asimismo, tiene presente que constituye un principio general de todo proceso el de la Carga de la Prueba, dicha norma elemental de lógica jurídica en materia de probanza se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196° del Código Procesal Civil, norma que establece literalmente lo siguiente: - Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando 5. Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Juzgador, entre otros; los mismos que se encuentran recogidos en el artículo 188° del Código Procesal Civil.

Por su parte, el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 1071 que regula el Arbitraje, otorga a los Árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

SEGUNDO.- Que, los los artículos 1352°, 1354° y 1356° del Código Civil consagran el principio de la consensualidad, el principio de la libertad contractual y el carácter obligatorio de las disposiciones

Joyce Chacabanda Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 06262022
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

contractuales, respectivamente. Al respecto, el artículo 1361° del Código Civil declara como principio rector que y el artículo 1362° del mismo cuerpo normativo prescribe que deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención. Que, conforme a la demanda, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios se ha determinado la controversia y por tanto los temas que serán materia del laudo. Que, conforme se ha indicado anteriormente en materia de probanza todo aquel que alega un hecho debe de probarlo, sin perjuicio de que el Árbitro Único pueda solicitar y actuar pruebas adicionales si considera que lo requiere. A tales efectos, el Árbitro Único a lo largo del arbitraje ha analizado la posición de la demandante y del demandado, sus alegaciones y las pruebas que han aportado al presente.

TERCERO.- Que, con fecha 20 de Enero de 2021 se reunieron el representante legal del Consorcio Kawi Maki como parte de la Recepción de Obra la Municipalidad Provincial de Pachitea; a fin de dar se cumplimiento a lo establecido en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF que ad literam:

^208.7. De existir observaciones, **estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra.** El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.^, por lo que se dio cumplimiento mediante **SUSCRIBIENDOSE EL ACTA DE OBSERVACIONES EN PROCESOS RECEPCION DE OBRA (FOLIOS 12, 11, 10, 9,8).**

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. Por lo que conforme a la Carta

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620222

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICB - DCI

Joyce Echeandía Sivarachui
JOS- T- RUA ARBITRAL

[Firma]
JOS- T- RUA ARBITRAL

[Firma]
JOS- T- RUA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Notarial remitida el 14 de junio de 2021 a la Municipalidad Provincial de Pachitea esta se los miembros de comité de recepción de la obra se constituyeron para el verificar el levantamiento de observaciones emitiendo el mismo el ACTA DE PERSISTENCIA DE OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, en la cual señalan que las observaciones aun persisten las observaciones, por lo que cabe la norma señala claramente cual es el procedimiento a seguir por la entidad y esta tenga que estar conforme a lo establecido en el Art. 208.10 que a letra dice: **En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo**, lo que en el presente caso no sucedió puesto que la entidad al tener la obligación de elevar al titular para su pronunciamiento hizo caso omiso al normal desarrollo el procedimiento administrativo y con las formalidades de ley.

Maxime que debemos entender por persistir y discrepar entendiéndose por la primera en mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar y de otra parte como discrepar como estar en desacuerdo con alguna persona o cosa; en ese sentido hacemos énfasis que la entidad de forma imperativa dice la norma anotara la discrepancia en el acta respectiva no constituyéndose esta el no levantamiento de observaciones refiriéndose a la entidad no está desacuerdo con el levantamiento de observaciones, términos que difieran grandiosamente del no cumplimiento por parte del contratista en lo señalado en el acta de recepción de Obra la misma que fue observada, por lo que la norma a previsto que ocurría en estos casos, hecho que la entidad ha omitido su accionar administrativo al no haber elevado al titular de la entidad todo lo actuado con el informe respectivo por lo que en el presente caso el Inspector omitió sus funciones frente a la entidad vulnerándose así el Art. 187 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF que ad litteram: Funciones del Inspector o Supervisor 187.1. **La**

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - BCI

[Firma]
ARBITRO UNICO




 Erickson LEADER
 PUEBLO ENRIQUETA
 SUPERVISOR
 23/09/2020

La CW LLSCDAR CATE
 INGENIERO RESIDENTE

Cuenta 012 - Del Imperio de China 23/09/2020

Los trabajos se realizan con normalidad. La
 misma importante para las actividades a realizar y
 sobre los trabajos COVID-19 y su sig-
 nificancia y salud en el trabajo.

Se realizan trabajos de Bureau y personal
 de manera regular de acuerdo a las actividades con el
 suficiente tiempo correspondiente a la progresiva que
 hasta la progresiva 01500.

Se realiza los trabajos de movimiento de tierra
 con la maquinaria para la progresiva 01300 a 01500.

Se evidencia problemas de complejidad. Se evalúa el costo de
 ejecutar trabajos de Max de tierra de la progresiva 01000 a 01300.


 Erickson LEADER
 PUEBLO ENRIQUETA
 SUPERVISOR

C. RESIDENTE
 INGENIERO RESIDENTE

SUPERVISOR

Joyce Echeandia Sinarhua
SECRETARIA ARBITRAL

o por su naturaleza,
son elevadas por
tes de anotadas,
ta dentro del plazo

20227

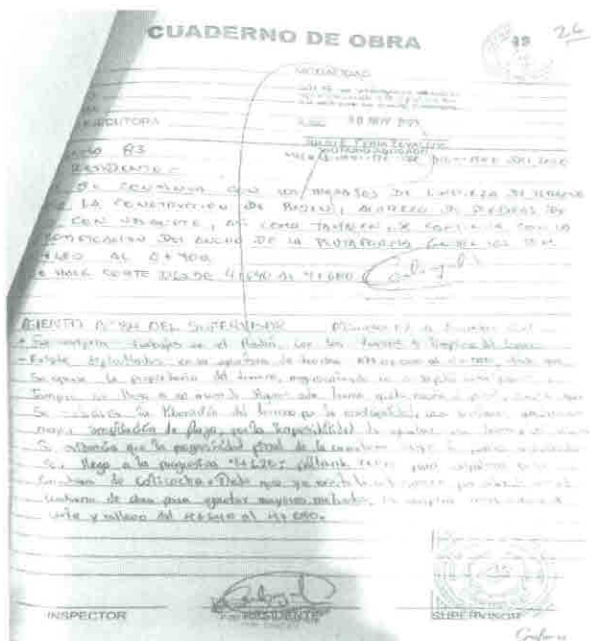
ARBITRO UNICO

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. Hecho que no ocurrió respecto al saneamiento físico legal y la libre disponibilidad del terreno, **DEJANDO CONSENTIR LA ENTIDAD TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA;** más aun cuando en el cuaderno de Obra en el Asiento 84 del Supervisor tal como se muestra:



[Handwritten signature]

Advirtiéndose lo siguiente:

^ *Se opone la propietaria del terreno, argumentando no se le pido autorización y tampoco se llega a un acuerdo alguno este tramo queda hasta el final, hasta que solucione la liberación del terreno por la Municipalidad, caso contrario, quedara en mayor ampliación de plazo, por la imposibilidad de ejecutar ese tramo*^, denotándose claramente el **CONSENTIMIENTO POR EL SUPERVISOR** de proseguir con la ejecución de la obra sin haber este informado a la entidad para su pronunciamiento, conforme se pueda apreciar de la desidia y no contestación de la demanda arbitral por parte de la entidad, por lo que la entidad deberá de iniciar las acciones legales correspondientes en contra del Supervisor de Obra; quien debería haber resguardado el normal desarrollo de la Ejecución de la Obra.

CUARTO.- Que, mayor abundamiento debemos entender que las **Bases integradas** constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE

[Handwritten signature]
Javier Pacheco Sinarhua
SECRETARIA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

En ese sentido el artículo N° Artículo 32. el contrato 32.1 de la ley de contrataciones 30225 que ad literam: ^ El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.^.

32.5 En el caso de la contratación de ejecución de obras, **la Entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno.** (El carácter disponible del **terreno** implica que esté listo para usarse o utilizarse⁴; es decir, que el contratista pueda ejecutar la obra libremente, sin que los propietarios o terceros puedan impedir dicha ejecución.) Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. Esta información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección.

QUINTO.- Que, la directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, modificado por la Resolución Directoral N° 006-2020-ef/63.01, señala:

Artículo 32: Elaboración y aprobación del expediente Técnico o documento equivalente.

32.1 La UE antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se encuentre con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la Inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por La UEI en el expediente técnico o documento equivalente.

Entendiéndose por saneamiento físico legal como perfeccionar el derecho de propiedad que se tiene sobre un bien, reparar sus defectos con la finalidad de dejarlo "apto" para su inscripción, asimismo entendiéndose a la **disponibilidad física** del terreno como una condición necesaria para convocar un procedimiento de selección para la contratación de una obra, pues permite que el contratista ejecute la obra según lo programado y al mismo tiempo reduce los riesgos de su no ejecución; por lo que una vez suscrito el contrato se levanta el acta de entrega de terreno para la

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Echeandía Sinarachua
SECRETARIA ARBITRAL

Imperium S.A. - Perú
ARBITRO UNICO



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

ejecución de obra: ^Creación de los servicios del camino vecinal, Pangirca – colicocha, distrito de Panao, Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco^ en la que se puede colegir de su contenido lo siguiente: **^Asimismo se indica que los terrenos se encuentran libres, disponibles y sin ningún tipo de conflictos, no existiendo ninguna observación de las partes^**; un hecho completamente falso en merito a los siguientes medios de prueba:

1. Denuncia realizada por el representante del Consorcio Kawi Maki con fecha 17 de diciembre de 2020; sin embargo con fecha 17 de diciembre de 2020 se realiza una denuncia por ante el Juez de paz letrado de del Centro Poblado de Ichu – Yanuna, denuncia realizada por el representante del Consorcio Kawi Maki Christian Jonhn Cuestas Tam disgregándose lo siguiente:

Folios 23 del expediente arbitral **DENUNCIA DE AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL DE PARTE DE LOS PARCELEROS PANJIRCA – COLICOCHA EN LA EJECUCIÓN DE LA CARRETERA.**

Que los agresores Marcelina Duran Rivera, Leónidas Ramos Retis, Judita Claudio Tolentino, Juan Rivera Simón manifestaron que la Municipalidad Provincial de Pachitea no habían solicitado el uso de sus tierras y menos han realizado la compra y venta de las áreas por donde la municipalidad ha entregado al contratista en la ejecución de la obra.

Por lo que en el primer intento el día 23/09/2020 (Asiento N° 2 del Cuaderno de Obra, por el inspector de obra Erick Boris Leadher Fustamante Ibazeta, evidencia problemas de conflictos sociales de la progresiva KM 0+000 AL 0+180 Panjirca – Panao.

El segundo intento con fecha 02/11/2020 tampoco se logra la apertura y se dio conocimiento a la entidad (Carta N° 005-2020-CKM/RP – se solicito la celeridad en las coordinaciones para la ejecución de los tramos 0+000 al 0+10 la misma que no se dio por respuesta alguna.

En razón de ello, el representante legal del consorcio KAWI MAKI ponen denuncia correspondiente; para que quede precedente, que están impedidos de poder realizar trabajos alguno la Zona 0+000 al 0+180 y demás que están impedidos de completar los cortes).

El mismo que es corroborado y presentado por el demandante a (Folio 21 del expediente arbitral) Carta N° 005-2020-CKM/RP su fecha 02 de noviembre de 2020 en la que el Consorcio Kawi Maki:

Joyce V. Ibarra S. Smarhu
SECRETARÍA ARBITRAL

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 – fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO – DCI



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

CONSORCIO KAWI MAKI

Carta N° 005-2020-CKM/RP

Paraguay, 02 de Noviembre del 2020

Señor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

Presente

ING. JOHANNY ANTONIO LERO DUEÑAS

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asunto: Solicito autorización para la ejecución del trabajo

0-660 al 0-180

Referencia:

CONTRATO N° 002-2020-MP/PM - OBRAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PANGIRCA, COLICODCHA, DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, que me dirijo en la presente carta, y a la vez, solicitar que me permita tener acceso a la obra por parte de la entidad, así lo que requiere a los coordinadores de la Municipalidad y los dueños del terreno que se encuentra en la zona de la obra, para que pueda tener acceso a la obra y así poder ejecutar el trabajo que me corresponde. En caso de no tener acceso a la obra, no puedo ejecutar el trabajo que me corresponde, por lo que solicito a Ud. que me permita tener acceso a la obra y así poder ejecutar el trabajo que me corresponde. En caso de no tener acceso a la obra, no puedo ejecutar el trabajo que me corresponde, por lo que solicito a Ud. que me permita tener acceso a la obra y así poder ejecutar el trabajo que me corresponde.

Atte,

Ing. JOHANNY ANTONIO LERO DUEÑAS

Gerente de Infraestructura y Obras

CONSORCIO KAWI MAKI

2. Carta N° 005-2020-CKM/RP su fecha 02/11/2020 remitido por el CONSORCIO KAWI MAKI a la Municipalidad Provincial de Pachitea en la que se solicita coordinaciones con los propietarios y/o poseedores quien impidan ejecutar los tramos establecidos.
3. Carta Notarial N° 009-2021-remitido por el CONSORCIO KAWI MAKI su fecha 30/04/2021 a la Municipalidad Provincial de Pachitea en la que requiere el terreno con libre disponibilidad de la sección de vía ^ CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EL CAMINO VECINAL PANGIRCA, COLICODCHA, DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. Pago de valorización y pago de gastos generales. ^, por estas consideraciones debe declararse **FUNDADA**.
2. **DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA EFECTUAR EL DEDUCTIVO DE LAS PARTIDAS NO EJECUTADAS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.**

PRIMERO.- Que, el deductivo de una Obra es entendido como la valoración económica de las menores prestaciones de obra, constituyendo cifras que se restan del presupuesto o costo de la obra, que habiendo estado consideradas al comienzo, luego son retiradas; sin embargo el pedido de deductivo de la Obra solicitada por el contratista tiene; causa justificada e imputable a la entidad al no cumplir sus obligaciones en el presente caso la Disponibilidad del Terreno (saneamiento físico legal); máxime que la entidad no dio cumplimiento a la establecido ^el Art. 41.2 del artículo 41 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, establece expresamente que, tratándose de Procedimiento de Selección para la contratación de una obra, se requiere

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227.
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

contar adicionalmente, entre otros requisitos, (...) con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno[^], por lo que la disponibilidad física del terreno constituye una condición necesaria para la convocatoria a un procedimiento de selección para la contratación de una obra, pues permite que el contratista ejecute la obra según lo programado y al mismo tiempo reduce los riesgos vinculados a la falta de disponibilidad del terreno, siendo que quedan acreditadas en la Cartas (CARTA N° 005-2020-CKM/RP, CARTA N° 004-2020-CKM/RP, CARTA N° 009-2021-CKM/RP) lo reiterados pedidos por parte del contratista, pedidos que jamás fueron atendidos; conforme a los medios probatorios acreditados por el demandante, máxime que el demandado no ha contestado habiendo sido declarado mediante Resolución Arbitral N° 02-2021/CACI/AU/HITS/HCO su fecha 25/10/2021 donde se declaró al demandado RENUENTE.

SEGUNDO.- Que, en ese sentido estando la petición de Aprobación de deductivo esta tiene claros argumentos de hechos y legales que conllevarían asumir y Aprobar el deductivo de las partidas no ejecutadas, tramos que faltan ampliar la plataforma, siendo estas los siguientes:

Tramos que faltan ampliar el ancho de la plataforma

Km	Ancho actual en metros	Ancho del expediente	Falta en metros	Km	Ancho actual	Ancho del expediente	Falta en metros	Km	Ancho actual	Ancho del expediente	Falta en metros
0+020	7.80	5.00	0.20	0+380	4.70	5.00	0.30	1+440	4.30	5.00	0.70
0+040	4.20	5.00	0.80	0+540	4.78	5.00	0.22	1+460	4.60	5.00	0.40
0+100	4.50	5.00	0.50	0+740	4.80	5.00	0.20	1+520	4.35	5.00	0.65
0+120	4.30	5.00	0.70	1+020	4.80	5.00	0.20	1+540	4.50	5.00	0.50
0+140	4.50	5.00	0.50	1+040	4.85	5.00	0.15	1+620	4.00	5.00	1.00
0+160	3.80	5.00	1.20	1+080	4.80	5.00	0.20	1+860	4.40	5.00	0.60
0+200	4.25	5.00	0.75	1+100	4.70	5.00	0.30	1+880	4.00	5.00	1.00
0+220	4.30	5.00	0.70	0+260	4.60	5.00	0.40	3+420	4.60	5.00	0.40
0+260	4.68	5.00	0.32	1+280	4.30	5.00	0.70	3+740	4.60	5.00	0.40
0+360	4.20	5.00	0.80	1+360	4.80	5.00	0.20				

Estos la Plataforma no ampliadas tenga que aprobarse el deductivo respecto a estos tramos establecidos mediante Carta N° 009-2021-CKM/RP, el mismo que hasta la fecha no sido contestado por la entidad deviniendo en esto todo caso en Silencio Administrativo Positivo frente a la petición del demandante, petición que no ha sido resistida por el demandado, por lo que con la presente

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620221

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Echeandía Sinarahua
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

téngase Aprobado el Deductivo conforme a los cuadro establecido precedentemente, por lo que esta pretensión sea declarada **FUNDADA**.

3. **DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA PROCEDA A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DEL DEDUCTIVO, ASIMISMO DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EMITA A CONFORMIDAD DEL SERVICIO.**

PRIMERO.- Que, el artículo 208.9. del Reglamento de la ley de contracciones del Estado que a la letra dice: *“de haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra”*; que estando a lo argumentado en la primera parte considerativa en del primer punto controvertido y habiendo aspectos de hecho y jurídicos que conllevaron a la no ejecución de los tramos por no contar con la disponibilidad de terreno; conforme a los lineamientos argumentados al no haber la entidad previsto estos hechos con el saneamiento físico legal de los terrenos que fueron parte del conflicto social suscitado, por lo que en la fecha al haberse levantado las observaciones emitidas por el comité de recepción mediante el presente laudo y aprobado el deductivo conforme al segundo considerando corresponde ordenar se realice los actos preparativos; a fin de que el comité realice la Recepción de la Obra dentro del plazo de 15 días de emitido el Laudo Arbitral con todos los apremios de ley, por lo que se tenga que declarar **FUNDADA EN PARTE**, ya que fue declarado aprobado mediante el presente **LAUDO** del presente Laudo Arbitral; asimismo por los motivos expuestos se declara improcedente la conformidad del servicio, puesto que tiene que realizarse los apremios de ley necesarios de forma consecutiva y sucesiva a los hechos a lo establecido y a lo imperativo por ley.

4. **DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 POR EL MONTO ASCENDENTE A S/. 103,506.30 SOLES, MÁS LOS INTERESES LEGALES HASTA LA CANCELACIÓN.**

PRIMERO: Que el Artículo 194 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF Valorizaciones y metrados 194.1. **Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta** y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad;

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO - DCI

Joyce Pichay Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Que, como definición tenemos que la, la valorización de una obra, es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. asimismo, se podría definir a la valorización como el monto de la contraprestación que corresponde abonar al contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo, usualmente mensual; sin embargo, nada impide establecer en las bases o el contrato otra periodicidad. adicionalmente, cabe señalar que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a pagar.

SEGUNDO: Que, que debe emplearse para elaborar o formular las valorizaciones, la cual depende del sistema de contratación mediante el cual se ejecuta la obra (precios unitarios o suma alzada). Asimismo, se debe precisar que mientras que en las obras contratadas a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados (B) realmente ejecutados, en las obras ejecutadas a suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados contratados del presupuesto de obra del expediente técnico; es así que corresponde al contratista y al supervisor o inspector, de forma conjunta, formular y valorizar los metrados de obra ejecutados. Es así que, a efectos de realizar una valorización, el supervisor o inspector y el residente, se constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada partida (estas cantidades se denominan "metrados de avance"), luego de lo cual multiplican los resultados por los precios unitarios de las mismas.

TERCERO: Que, en caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones **se formularán en función a los metrados ejecutados**, al que se multiplica los precios unitarios ofertados por el contratista, agregando los montos proporcionales de gastos generales y utilidad de la oferta del contratista; y a este monto se agregará el IGV. La valorización se efectuará hasta el total de los metrados realmente ejecutados. El sistema de precios unitarios será aplicable a las obras, que por su naturaleza, no permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas; por ejemplo las obras de carreteras, saneamiento, canales, represas, túneles, etc.

CUARTO: Que, se verifica el contratista ha presentado parte de sus medios probatorios el Cuaderno Obra, que fue solicitado por el Arbitro, medios probatorios hasta el Asiento 108, sin embargo desde el asiento 82 se puede observar que el único que ha firmado es el Residente de Obra, no se observa la firma del Supervisor de Obra, salvo a hasta el asiento 105 que se puede observar la firma de

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05,
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Rechea Sincanhu
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

ambos del SO Y RO, por lo que hasta la culminación de los trabajos verificados en el asiento 105 donde sí se verifica la firma del Supervisor de Obra Ricardo Ramírez Logiza dando venia y convalidación a lo descrito en cuaderno de Obra, que si bien es cierto la Municipalidad no ha resistido la demandan interpuesta por el contratista, el arbitro se encuentra en la obligación de verificar la legalidad y el principio de veracidad de la documentación, de los hechos expuestos y el cumplimiento para la presentación de la valorización, aprobación y consecuente pago por la entidad, máxime que verificado desde el asiento 82 hacia adelante no se ha verificado el resguardo del normal desarrollo de la ejecución de la Obra por el Supervisor de Obra; quien debería velar por el resguardo e interés de la entidad siendo enteramente responsable el Supervisor de Obra de tal situación; sin embargo se advierte los siguientes medios de prueba los cuales jamás fueron contestados por la entidad, siendo los siguientes: (Carta N° 007-2020-CKM/RP su fecha 21/12/2020; Carta N° 08-2020-CKM/RP su fecha 16/02/2021), **por lo que la entidad deberá tener presente que en la Valorización N° 04 esta no deberá por ningún motivo contener el deductivo de las tramos no ejecutados**, máxime que con la documentación presentada por el Consorcio Kawi Maki a la entidad no podía Alegar desconocimiento en los documentos presentados por este, por lo que se indica de la siguiente ejemplo:

Ejemplo:

Valorización de obra N° 4to : 22/12/2020.

Fecha de elaboración de la valorización y su remisión al supervisor (esta fue presentado al Inspector de Obra) con fecha 22/12/2020

Fecha que podía presentar la Valorización N° 04 : 31/12/2020.

Primer día hábil del mes de enero 2021: 01 Plazo de aprobación cinco (10) días calendario, contados desde el 01.01.2021.

Fecha máxima de pago de la valorización de marzo 2021: 10/01/2021

Por lo que caso de demora en el pago de valorizaciones de obra imputables a la Entidad, se reconocerán intereses legales, para cuyo pago se formulará una valorización de Intereses. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de una valorización, sin que esta se haya efectuado, **por razones imputables a la Entidad** : (el subrayado es nuestro), el contratista

Joyce Espinosa Sinarhu
SECRETARÍA ARBITRAL

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

tendrá derecho al reconocimiento del interés legal, de conformidad con los artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una valorización de intereses.

Sobre los intereses se debe tener en cuenta: Los intereses deben ser expresamente solicitados por el contratista, por escrito, **en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final del contrato**. Los intereses no prescriben. Los intereses se reconocen en base a la tasa de interés legal efectiva; por lo que **a fin de resguardar los intereses del Estado esta tenga que ser presentada juntamente con la Liquidación de Obra en la etapa del procedimiento administrativo correspondiente.**

En ese sentido deberá **DECLARARSE FUNDADA EN PARTE LA PRESENTE PRETENSIÓN** debiendo la entidad tener presente al momento de emitir acto administrativo conforme a ley.

5. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

PRIMERO.- Que, la garantía de fiel cumplimiento debe cumplir una doble función: (i) compulsiva, porque buscaba compeler u obligar al contratista a cumplir con todas sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de ejecutar las garantías presentadas por éste; y (ii) resarcitoria, dado que pretendía (la garantía de fiel cumplimiento), a través de su ejecución, indemnizar a la Entidad por los eventuales daños y perjuicios que hubiera sufrido debido al incumplimiento de las obligaciones del contratista¹.

SEGUNDO.- Que, conforme dispone el Artículo 149 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado que a la letra dice: *“Garantía de fiel cumplimiento 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. **Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras**”*.

¹ En concordancia con los criterios vertidos en las Opiniones N° 036-2015, N° 005-2015/DTN, N° 103-2014/DTN, entre otras.

Joyce Leonor Sivarhua
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

En este orden de ideas y conforme al análisis de los puntos controvertidos anteriormente señalados y estando a lo señalado línea arriba esta tiene que mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación técnico financiera de la Obra, por lo cual esta pretensión deviene en **IMPROCEDENTE**, puesto a la fecha nos encontramos en los actos preparatorios de la Recepción de la Obra y de la conformidad del mismo.

6. DETERMINAR A QUÉ PARTE PROCEDIMENTAL CORRESPONDE EL PAGO DE LOS GASTOS ARBITRALES.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el árbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de derecho, la arbitro único considera que los costos arbitrales conforme el art. 69 y 70 de la ley de arbitraje Decreto Legislativo N° 1071 y siendo consecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandado, en consecuencia tal atribución debe recaer en el demandado en razón la 100% de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de árbitro, gastos administrativos y honorarios de secretario arbitral, este deberá ser reembolsado por el demandado en razón al 100% del costo del procedimiento arbitral, por lo que tenga declararse **FUNDADA**.

X. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 07-2021-AU-HITS-HCD se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Arbitro Único, en **DERECHO**.

LAUDA:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN**, por lo que se declárese subsanada las observaciones formuladas por el Comité de recepción de obra, conforme a los lineamientos y argumentos señalados en la parte considerativa en el primer punto controvertido.

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION**, por lo que se ordena a la Municipalidad Provincial de Pachitea efectuar el deductivo de las partidas no ejecutadas por falta de disponibilidad de

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI

Joyce Elvira Sinarahu
SECRETARÍA ARBITRAL

OPINIÓN N° 150-2018/DTN



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

terreno, por los siguientes argumentos expuestos en la parte del análisis del punto controvertido segundo, conforme a los siguientes tramos que faltan ampliar el ancho de la plataforma:

Km	Ancho actual en metros	Ancho del expediente	Falta en metros	Km	Ancho actual	Ancho del expediente	Falta en metros	Km	Ancho actual	Ancho del expediente	Falta en metros
0+020	7.80	5.00	0.20	0+380	4.70	5.00	0.30	1+440	4.30	5.00	0.70
0+040	4.20	5.00	0.80	0+540	4.78	5.00	0.22	1+460	4.60	5.00	0.40
0+100	4.50	5.00	0.50	0+740	4.80	5.00	0.20	1+520	4.35	5.00	0.65
0+120	4.30	5.00	0.70	1+020	4.80	5.00	0.20	1+540	4.50	5.00	0.50
0+140	4.50	5.00	0.50	1+040	4.85	5.00	0.15	1+620	4.00	5.00	1.00
0+160	3.80	5.00	1.20	1+080	4.80	5.00	0.20	1+860	4.40	5.00	0.60
0+200	4.25	5.00	0.75	1+100	4.70	5.00	0.30	1+880	4.00	5.00	1.00
0+220	4.30	5.00	0.70	0+280	4.60	5.00	0.40	3+420	4.60	5.00	0.40
0+260	4.68	5.00	0.32	1+280	4.30	5.00	0.70	3+740	4.60	5.00	0.40
0+360	4.20	5.00	0.80	1+360	4.80	5.00	0.20				

TERCERO: Declarar **FUNDADA EN PARTE LA TERCERA PRETENSION**, por lo que se ordena a la Entidad Municipalidad Provincial de Pachitea proceda **DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS DE NOTIFICADO LA PRESENTE HA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN DE LA OBRA** con todos los apremios de ley, **RESPECTO A LA PRETENSION ACUMULADA OBJETIVA SUBORDINADA SOBRE** a la aprobación del deductivo **SIN OBJETO A PRONUNCIARSE**; máximo que esta fue declarada **FUNDADA EN LA SEGUNDA PRETENSION**, por lo que tenga que subsumirse; **RESPECTO A LA PRETENSION ACUMULADA SOBRE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SOLICITADA** esta es Declarada **IMPROCEDENTE** por las consideraciones expuestas en el punto de análisis del punto controvertido tercero.

CUARTO: Declarar **FUNDADA EN PARTE LA CUARTA PRETENSION**; por lo que se ordene a la Municipalidad Provincial de Pachitea el pago de la Valorización N° 04 por el monto de **S/. 103,506.30 SOLES, RESPECTO A LOS INTERESES LEGALES ESTA DEBERA SER PRESENTADA CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION FINAL**, por los motivos expuestos en el análisis del punto controvertido número cuarto.

QUINTA: Declarar **IMPROCEDENTE LA QUINTA PRETENSION**; respecto a la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por las consideraciones expuestas en el quinto punto controvertido.

SEXTA: Declarar **FUNDADA LA SEXTA PRETENSION**; por lo que se ordena la devolución del 100% del costo del proceso arbitral que deberá de pagar la Municipalidad Provincial de Pachitea a favor del Contesta

Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.

imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227

OPINIÓN N° 150-2018/DTN

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENGICO - DCI

Joyce Pacheco Sinarhuo
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma manuscrita]
Humberto Torres de la Cruz
ARBITRO



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Consortio Kawi Maki en la suma de S/. 10,489.89 (Diez mil cuatrocientos ochenta y nueve con ochenta nueve soles); correspondiente a los gastos arbitrales (Costos del proceso), por los motivos expuestos.

SEPTIMO: Notifíquese al OSCE


Diana Patricia Torres Salazar de Alvarado
ARBITRO UNICO


Joyca Echeandia Sinarahua
SECRETARIA

**Jr 28 de julio N° 1167, 2do piso, oficina 05.
imperium.sg.2021@gmail.com - celular Secretaria: 940072061 - fijo 062620227
OPINIÓN N° ISO-2018/DTN**

Entidad:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO - DCI